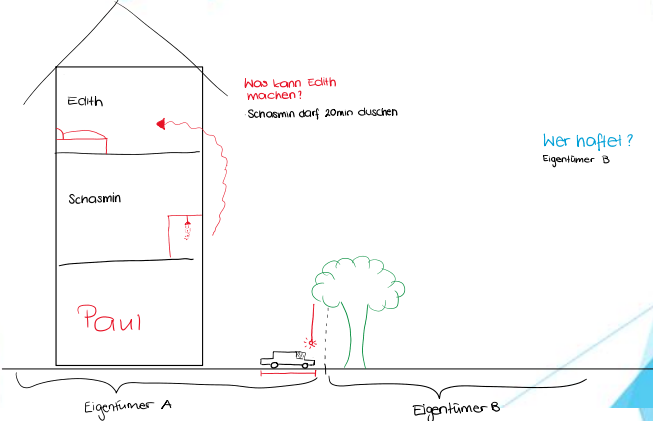




Mietvertrag

Verträge auf Gebrauchsüberlassung

Einstiegsbeispiel 1



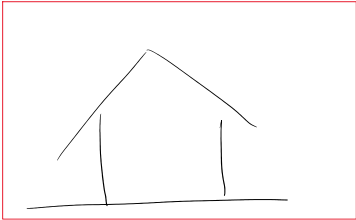
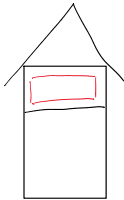
Einstiegsbeispiel 2

- ▶ Petra wohnt in einem Einfamilienhaus zur Miete.
- ▶ Bei starken Regenfällen überquillt die (im Dach verbaute) Regenrinne...
- ▶ ...und drückt den Holzverschlag heraus.



Kosten für die Reparatur:
CHF 3'000.-

Wer haftet für den Schaden?



Haftung

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...die wesentlichen Rechtsnormen zu verbreiteten Vertragsarten anwenden.
- ▶ ...die hauptsächlichen Konfliktzonen zwischen den Partnerinnen/Partnern von Mietverträgen ermitteln und die Folgen von Vertragsverletzungen beurteilen.
- ▶ ...Fragen des Vertragsrechts mithilfe von Gesetzestexten selbstständig bearbeiten.

Drei Arten der Vertragsleistung

Tun	Unterlassen	Dulden
• Obligation: Vereinbarte Handlung • Z.B. Zahlung von Geld, Übergabe einer Sache	• Obligation: Eine vereinbarte Handlung nicht tun • Z.B. Konkurrenzverbot bei Arbeitnehmer	• Obligation: Die vereinbarte Handlung einer anderen Person zulassen • Z.B. Wohnen im Mietverhältnis

Miete: Unterschied zum Kaufvertrag

- ▶ Mit Abschluss des Kaufvertrags geht das **Eigentum** vom Verkäufer auf den Käufer über. -> Übergang von Nutzen und Gefahr.
 - ▶ Der Käufer wird **Besitzer** und **Eigentümer**.
- ▶ Mit dem Abschluss des **Mietvertrags bleibt das Eigentum beim Vermieter**.
 - ▶ Der Vermieter duldet den Mieter.
- ▶ Der Mieter wird **Besitzer** mit **Gebrauchsrecht**.
- ▶ Nebenbei: Gilt auch beim Leasing! Eigentum geht erst mit Ablauf des Leasingvertrags auf Leasingnehmer über.
- ▶ Kann der Vermieter - trotz gültigem Mietvertrag mit einem Mieter - seine Wohnung weiterverkaufen?
Ja er muss nur den Namen des Eigentümers wechseln

1 pa

Übung: Einzelarbeit, 10min

- ▶ Ergänzen Sie mithilfe des OR folgende Artikel und bestimmen Sie die Vertragsart.

- **Art. 253** Vertragsart: **Mietvertrag**

Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache **zum Gebrauch zu überlassen**, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen **Mietzins** zu leisten.

- **Art. 275** Vertragsart: **Pachtvertrag**

Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der **Verpächter**, dem Pächter eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträge zu überlassen, und der Pächter, dafür einen **Pachtzins** zu leisten.

- **Art. 312** Vertragsart: **Darlehensvertrag**

Durch den **Darlehensvertrag** verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur **Rückzahlung** von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.

Auftrag: Einzelarbeit, 30min.

- Bearbeiten Sie das Formular «Auf Wohnungssuche».
- 1. Erstellen Sie ein realistisches Budget (ohne Mietzinskosten): Listen Sie alle (wiederkehrenden) Kosten auf, die jeden Monat *ziemlich sicher* anfallen.
- 2. Sie wollen mit Freund/Freundin, Kollegen/Kollegin zusammenziehen - Ihr Wohnpartner verfügt über dasselbe Budget wie Sie. Welcher Betrag bleibt insgesamt für die Miete der Wohnung übrig.
- 3. Suchen Sie im Netz (z.B. Immoscout24) nach zwei Wohnungen, die für Sie infrage kommen. Geben Sie den Link an.
- 4. Welche Probleme stellen sich Ihnen bei der Wohnungssuche?
- 5. Argumentieren Sie für Ihre «first-best Wohnung».
- 6. SEIEN SIE BEREIT, IHRE ERGEBNISSE VOR DER KLASSE ZU PRÄSENTIEREN.
- 7. Wollen Sie möglichst schnell ausziehen?

Kai-Uwe und Jens wollen eine WG gründen...

"2.5-Zimmerwohnung an grüner, familienfreundlicher Umgebung zu vermieten"



Per 1. April 2020 vermieten wir diese schöne 2.5-Zimmerwohnung im 3. OG. Die Liegenschaft befindet sich in ruhiger, grüner Umgebung unweit öffentlicher Verkehrsmittel sowie des Autobahnanschlusses.

WG (Wohngemeinschaft): Gilt rechtlich als einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR)

Die Wohnung bietet Ihnen zudem folgenden Komfort:

Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
Wohn- und Schlafzimmer: Parkett
Bad/WC: Glasmosaikplatten
Balkon vorhanden
Kellerabteil vorhanden
Waschküche/Trockenraum zur Mitbenützung

Art. 538 Abs. 2 OR: «Jeder Gesellschafter haftet den übrigen Gesellschaftern für den durch sein Verschulden entstandenen Schaden.»

Art. 543 Abs. 2 OR: «Schliesst ein Gesellschafter für die WG Geschäfte ab, werden die Gesellschafter dem Dritten verpflichtet...»

Auflösung güterrechtlich heikel: Es muss nachgewiesen werden können, wer was in die WG eingebracht hat... Sonst droht Haftung der Vermögenswerte.

Haben wir Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



Welche zusätzlichen Informationen wären sinnvoll?

Eckdaten

Objekttyp: Wohnung
Anzahl Zimmer: 2.5
Etagen: 3
Wohnfläche: 58 m²
Baujahr: 1958

Kosten

Nettomiete: CHF 1'530.-
Nebenkosten: CHF 200.-
Miete: CHF 1'730.-

Merkmale und Ausstattung

• Haustiere erlaubt • Lift

Grundriss (Ausrichtung & Zimmereinteilung)
• Letzte Renovation ?
• Letzter Mietzins?
• Internet & Telefonie?
Stromverbrauch (Heizung, Geräte)?
Hausordnung ?
• Vermieter?

SCHAEPLI GRUNDSTÜCKE

Mietvertrag: Pflichten

► Art. 253 OR: «Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.»

Vermieter

• Art. 256 OR ff

Übergabe in tauglichem Zustand & ausserordentlich Unterhalt
Einsicht in Abnahmeprotokoll gewähren (auf Verlangen)
Bekanntgabe Mietzins des Vormieters (auf Verlangen)

Mieter

• Art. 257 und 257f-h OR



Zahlung Mietzins und Nebenkosten (falls vereinbart)
Sache sorgfältig gebrauchen, Rücksichtnahme auf Gemeinschaft & laufender Unterhalt
Melde- und Duldungspflicht

Wohnungsabnahmeprotokoll – Mängelliste

Kontrollierte Positionen sind abzuhaken ☐ Mängel usw. sind unter Angabe der Positionsnr. zu beschreiben

Mietobjekt, Stockwerk:
 (für neu ausziehende) Mieterin:
 - neue Adresse:
 - vertreten durch:
 - Vertretung/Vertretung:
 - Telefon, E-Mail:
 - vertreten durch:
 (für neue Auszug)
 letztes Abnahmeprotokoll erstellt:
 Zählerstände:
 Elektr. I: _____ Elektr. II: _____ Gas: _____
 Wasser: _____ Warmwasser: _____ Heißöl: _____

Nachfolgende(n) Mieterin:
Küche Beim Einzug frisch gestrichen: ☐ Wände ☐ Holzwerk Bodenbelag: neu ☐
☐ 1. Boden ☐ 8. Schüssel/Schüssel ☐ Backofenzubehör ☐ 21. Batterie
☐ 2. Wände ☐ 9. Fenster/Dübel ☐ 15. Blech ☐ 22. Kühlschrank/Tischkühler
☐ 3. Decke ☐ 10. Hohlkörper ☐ 16. Grill ☐ 23. Elektr./Schalter/Stecker
☐ 4. Schränke oben ☐ 11. Gärten/Kübel ☐ 17. Heiß ☐ 24. Geschirrspüler
☐ 5. Schränke unten ☐ 12. Vorhangen/Schienen ☐ 18. Heiß ☐ 25.
☐ 6. Platte ☐ 13. Heizkörper/-ventil ☐ 19. Dunstabzugshaube ☐ 26.
☐ 7. Türen ☐ 14. Backofen ☐ 20. Schüttgüter/Chemikalien ☐ 27. Schüssel (neu)

Bad/Dusche/WC Beim Einzug frisch gestrichen: ☐ Wände ☐ Holzwerk Bodenbelag: neu ☐
☐ 28. Boden ☐ 36. Hohlkörper ☐ 44. Klosett: ☐ 50. Toilette
☐ 29. Platte ☐ 37. Gärten/Kübel ☐ 51. Wandschüssel ☐ 51. Wandschüssel
☐ 30. Wände ☐ 38. Elektr./Schalter/Stecker ☐ WC-Bühne ☐ 52. Heizkörper/-ventil
☐ 31. Decke ☐ 39. Wärme/Dusche ☐ 45. Papierhalter ☐ 53.
☐ 32. Türen ☐ 40. Batterie ☐ 46. Leuchte ☐ 54.
☐ 33. Schüssel/Schüssel ☐ 41. Brause/Schlauch ☐ 47. Batterie ☐ 55.
☐ 34. Fenster ☐ 42. Badnachstränge ☐ 48. Spiegelkasten ☐ 56.
☐ 35. Lüftung ☐ 43. Gelsenhaube/Schale ☐ 49. ☐ 57. Schüssel (neu)

Idee: Der neue Mieter muss die Wohnung in tauglichem Zustand *bewohnen* können. Und er muss sorgfältig mit der Wohnung umgehen, weil er für *mangelnde Sorgfalt* haftet (auch *laufender Unterhalt*).

Darum: Der neue Mieter will (später) nicht für Schäden aufkommen müssen, die der vorangehende Mieter verursacht hat.

Das Beispiel ist extrem wertvoll!

Beispiel: Verrostete Wasserhahn in Bad und Küche. (Folgeschäden !)

Problem: Bei gewöhnlicher Pflege sollten neue Wasserhahn nicht rosten.

Folge: *Aktueller Mieter* wäre ersatzpflichtig.

Wenn neuer Mieter diesen Mangel nicht dokumentiert: Neuer Mieter kann - *aus Beweggründen* - ersatzpflichtig werden.

Praktische Hinweise zur Wohnungsabgabe

- Tauglicher Zustand: Die Wohnung muss sauber (*und funktionstüchtig*) übergeben werden. Weil: *Besondere des Mietvertrags*.
- Grundsätzlich: Bei Wohnungsübergabe werden Mängel im Abnahmeprotokoll notiert - für diese Mängel haftet in erster Linie der *ausziehende Mieter* !
 - Z.B. mangelnde Sauberkeit: Der Vermieter kann auf Kosten des ausziehenden Mieters ein Reinigungsinstitut beauftragen.
 - Verdeckte Mängel: Der Nachmieter hat oft 30 Tage Zeit, das Protokoll zu ergänzen.
 - Problem Beweislast: Wer hat den Schaden verursacht?
- Besonders häufig beanstandete Punkte:
 - Küche (Ofen, Kühlschrank und Fächer)
 - Fenster (Rahmen, Scheiben mit Schlieren/Kratzer, Storen)
 - Garage & Parkplatz (Ölflecken)
 - Staub auf Türrahmen
 - Fehlende Schlüssel
 - Innenbemalung (Flecken)

Weil Art. 257h Abs. 1 & 2 OR: **Meldepflicht!**
 Mängel, die vom Vermieter zu tragen wären, müssten dem Vermieter *vorgängig gemeldet* worden sein!
 Wird der Mangel nicht gemeldet, *haftet der Mieter* !

Auch wenn der ausziehende Mieter haftet, ist nicht immer klar, *welchen er tatsächlich tragen muss*.
 Streitpunkt *normale bzw. überrüssige Abnutzung* :

Normale Abnutzung:
 Gilt durch Bezahlung des Mietzins als abgegolten.
 z.B. abgelaufener Teppich

Überrüssige Abnutzung:
 Mieter haftet bei Ersatzbeschaffung für *verbleibende Lebensdauer*.
 z.B. Teppich (Lebensdauer 10 Jahre) muss nach fünf Jahren ersetzt werden (Brandlöcher): Mieter bezahlt nur 50% der Kosten.

Zahlung Mietzins

- Per Gesetz (dispositiv): Mietzinszahlung per *Ende Monat* fällig.
- Meist vertraglich geregelt: Mietzinszahlung per *Anfang* fällig.
- Ohne Vereinbarung sind *keine Nebenkosten geschuldet*, d.h. der gesamte geschuldete Betrag ist mit der Miete abgegolten: **Bruttomiete**.
- **Nettomiete:** Exkl. Leistungen für Gebrauch (z.B. Strom, Wasser, Heizung).
- Zahlungsverzug: Vermieter kann eine *Nachfrist* setzen (30 Tage).
- Bleibt Zahlung aus: Vermieter kann *Kündigung* aussprechen (30 Tage).



«Kündigung des Mietverhältnisses per Ende des Monats»

Bruttomiete (Inklusivmiete)
 =
 Nebenkosten
 =
Nettomiete (Nebenkosten separat abgerechnet)

Nebenkosten:

- Internet
- Strom/Heizung/Wasser
- gemeinsame Anlagen
 - ↳ Reinigung / Pflege
 - ↳ Reparatur

⇒ *Effective Kosten sind variabel!*

Bruttomiete: Inklusivmiete
 → nur Mietzinsrechnung
 → keine separate Rechnung für NK

Nettomiete: Normalfall
 → Mietzins -& NK-Rechnung

Ausstehende Zahlung

- **Sicherheiten (Mietzinsdepot): Art. 257e OR**
- Abs. 2: «Bei der Miete von Wohnräumen darf der Vermieter höchstens *als Sicherheit* verlangen.»
- Abs. 3: «Die Bank darf die Sicherheit nur mit Zustimmung beider Parteien oder gestützt auf einen *rechtskräftigen Zahlungsbefehl* oder auf ein *rechtskräftiges Gerichtsurteil* herausgeben. Hat der Vermieter innert einem Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch gegenüber dem Mieter rechtlich geltend gemacht, so kann dieser von der Bank die Rückerstattung der Sicherheit verlangen.»

Gründe für Mietzinserhöhung

1. Ort- und Quartierüblichkeit
 → 5 Objekte (sehr ähnlich)

Missbräuchliche Mietzinsen

- ▶ <https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz/video/mietzins-hier-lohnt-es-sich-zu-wehren?id=3f0581e7-9f77-4aee-9791-d81cd0dd952f>
- ▶ Grundsatz: Nettorendite (Gewinn in % von der Investition) des Vermieters darf nicht deutlich über dem aktuellen Hypothekensatz sein. *Was heisst das genau?*
- ▶ Darum ist Referenzzinssatz relevant: Gestützt auf **Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG)** - Art. 13. VMWG:

Überwälzungssatz:
Gesetzliche Vorgabe, wie sich eine Änderung des Referenzzinssatzes auf den Mietzins in % auswirken darf.
(Quelle: HEV-Schweiz)

Referenzzinssatz neu					
	1.5	1.75	2	2.25	2.5
Referenzzinssatz alt					
1.5	-	3.00	6.00	9.00	12.00
1.75	-2.91	-	3.00	6.00	9.00
2	-5.66	-2.91	-	3.00	6.00
2.25	-8.26	-5.66	-2.91	-	3.00
2.5	-10.71	-8.26	-5.66	-2.91	-

Angenommen der Referenzzinssatz steigt auf 1.75.
Um wie viele % darf ich die Miete erhöhen?

Referenzzinssatz (RZS) neu							
	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75
RZS alt							
1.25	-	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00
1.5	-2.91	-	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
1.75	-5.66	-2.91	-	3.00	6.00	9.00	12.00
2	-8.26	-5.66	-2.91	-	3.00	6.00	9.00
2.25	-10.71	-8.26	-5.66	-2.91	-	3.00	6.00
2.5	-13.04	-10.71	-8.26	-5.66	-2.91	-	3.00
2.75	-15.25	-13.04	-10.71	-8.26	-5.66	-2.91	-

Missbräuchliche Mietzinsen

- ▶ **Nicht missbräuchlich sind Mietzinserhöhungen** aufgrund:
 - ▶ Anpassung an **ortsübliches Niveau**
 - ▶ **Kostensteigerung** (eben: Hypozinsen) & Wertsteigerung (z.B. Ausbau mit Geschirrspüler)
- ▶ Der Mietzins kann vom Vermieter nur auf den nächstmöglichen **Kündigungsfrist** (oder später) erhöht werden. Die Erhöhung muss dem Mieter mindestens **10 Tage vor Beginn der Kündigungsfrist** auf einem **amtlich bewilligten Formular** **mitgeteilt und begründet** werden (qualifizierte Schriftlichkeit).
- ▶ Der Mieter kann einen (anfänglich oder nachträglich durch eine Erhöhung) **missbräuchlichen Mietzins schriftlich beim Vermieter anfechten**. Wahlweise kann er das Begehren auch an die kantonale Schlichtungsbehörde (Gericht oder Mietamt) richten (insbesondere wenn der Vermieter nicht reagiert). Diese fällt einen angemessenen Entscheid.

Sorgfalts- und Unterhaltspflicht

- ▶ Vermieter kann Nachweis einer Haftpflichtversicherung des Mieters verlangen. Mietzinsdepot dient auch zur Deckung von Haftpflichtschäden.



Gründe für Mietzinserhöhung

1. Ort- und Quartierüblichkeit
--> 5 Objekte (sehr ähnlich)
2. Rendite
3. Referenz - Zinssatz
4. Teuerung (LIK - Landesindex der Konsumentenpreise) : Max. 40% pro Jahr
5. Kosten : Unterhalt (0.2% - 1%)

Was, wenn der Vermieter nichts macht?

► <https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz/video/umbau-desaster-mieter-monatelang-im-provisorium?id=a8553e08-32ff-41e0-b0c8-4da4925d2057>

► Art. 259a OR: Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen, dass der Vermieter:

- Den Mangel beseitigt
- Den Mangel verhältnismässig
- Schadenersatz leistet

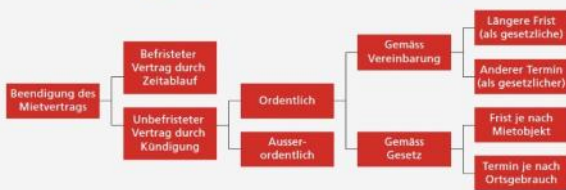
Mängel genau protokollieren.

Schriftlich an Vermieter wenden.

Forderung der Mietzinsreduktion nach dem Umbau.

Beendigung des Mietvertrags

Kündigung durch Vermieter : Nur mit amtlichem Formular gültig.

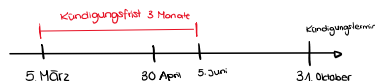


Kündigung durch Mieter: Schriftlich, i.d.R. mit Angabe des letzten Tages des Vertragsverhältnisses.

Mietsache	Frist	Termin
Bewegliche Sachen	3 Tage	Beliebiger Zeitpunkt
Mobilierte Zimmer und Einstellplätze	2 Wochen	Jeden Monat seit Vertragsbeginn
Wohnungen	3 Monate	Ortsgebrauch oder alle drei Monate seit Vertragsbeginn
Geschäftsräume	6 Monate	Ortsgebrauch oder alle drei Monate seit Vertragsbeginn

Ortsgebrauch

- Beispiel: Mieter kündigt am 05. März seine Wohnung (Kündigungsfrist 3 Monate). Ortsübliche Kündigungstermine sind 30. April und 31. Oktober.
- Wann endet das Vertragsverhältnis?



Ohne anders lautende Vereinbarungen endet das Vertragsverhältnis

Ausserordentliche Kündigung

- Vorzeitige Rückgabe der Mietsache durch den Mieter: Grundsätzlich jederzeit - Mieter muss tauglichen Nachmieter (Ersatzmieter) anbieten.
- Weitere Fälle der «fristlosen Kündigung»:
 - Mieter zahlt Miete nicht (gilt nur für Geschäftsräume)
 - Mieter verstösst gegen schwere Sorgfaltspflichten
 - Vermieter beseitigt erheblichen Mangel nicht
 - Mieter fällt in Konkurs, leistet keine Sicherheiten oder stirbt.

- ▶ Art. 272 OR: Führt die Kündigung beim Mieter zu besonderen Folgen, die nicht durch die Interessen des Vermieters zu rechtfertigen sind, kann der Mieter eine Erstreckung des Mietvertrags verlangen.
- ▶ Folge: **Mietvertrag** bleibt bestehen - gegen den Willen des Vermieters. Bei Wohnungen bis zu vier Jahren.
- ▶ Schwierigkeit: Schlichtungsstelle muss besondere Härte beurteilen.
 - ▶ Persönliche Verhältnisse der Vertragsparteien
 - ▶ Dauer des Vertragsverhältnisses
 - ▶ Dringlichkeit des Eigenbedarfs des Vermieters
 - ▶ Chancen auf vergleichbares Objekt im Markt